PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

ANEXO F
PARTNERS OF THE AMERICAS (POA) DISPOSICIONES ESTÁNDAR

I. DISPOSICIONES DE ANTICORRUPCIÓN 3
II. COMUNICACIÓN CON PARTNERS, DONANTES, CLIENTES 4
III. RESOLUCI ÓN DE CONFLICTOS 4
IV. DIVULGACIONES 4
V. DIVULGACIÓN OBLIGATIORIA 5
VI. CONTRATISTA INDEPENDIENTE – NINGUN JOINT VENTURE 5
VII. INDEMNIZACIÓN/COMPENSACIÓN 6
VIII. NOMBRE Y MARCA– PARTNERS OF THE AMERICAS 6
IX. PROPIEDAD DEL TRABAJO 6
X. COSTOS PERMTIDOS 7
XI. COSTOS NO AUTORIZADOS 7
XII. CONTABILIDAD Y REGISTROS 11
XIII. RETENCIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO A LOS REGISTROS 12
XIV. SUB-CONCESIONES Y CONTRATOS 12
XV. FINALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 12
XVI. NORMAS DE PARTNERS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 13
XVII. CONDUCTA DEL RECEPTOR Y DEL EMPLEADO 14
XVIII. EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN 15
XIX. PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 16
XX. TRAFICO/TRATA DE PERSONAS 17
XXI. ACUERDOS CON ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE Y EN LA COMUNIDAD… 18
XXII. NO DISCRIMINACIÓN 19
XXIII. PROGRAMA PILOTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROTECCION DE GARANTÍAS DE LOS TRABAJADORES 19
XXIV. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD O DECLARACIÓN 20
XXV. SALVAGUARDIA INFANTIL 21
XXVI. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ABORTO 23
XXVII. PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA A LOS TRAFICANTES DE DROGAS 23

XXVIII. PROHIBICIÓN DEL USO DE FONDOS ANTI-TRÁFICO PARA PROMOVER, APOYAR O ABOGAR LA LEGALIZACIÓN O PRÁCTICA DE PROSTITUCIÓN 23

XXIX. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS..... 24

XXX. RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO. 24

PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

ANEXO F

PARTNERS OF THE AMERICAS (POA) DISPOSICIONES ESTÁNDAR

A menos que se indique lo contrario en el acuerdo, estas disposiciones sustituyen.

I. DISPOSICIONES DE ANTICORRUPCIÓN

Aplicable a todos

A. El RECEPTOR llevará a cabo todas las actividades relacionadas con este compromiso de manera justa, honesta y transparente.
B. EL RECEPTOR representa, garantiza y certifica que el RECEPTOR rechaza la corrupción en todas sus formas, incluido el soborno, el pago de facilitación o cualquier ley prohibida.
C. El RECEPTOR representa las garantías y certifica que el RECEPTOR es consciente de que el soborno es un delito en virtud de una serie de estatutos anticorrupción, incluida la Ley de soborno, la Ley del Código Penal, la FCPA y estatutos similares y, por lo tanto, está estrictamente prohibido, independientemente de la jurisdicción o circunstancia.
D. El RECEPTOR no debe cometer o intentar, directa o indirectamente, ningún Acto Prohibido, incluido el soborno o realizar un Pago de Facilitación.
E. El RECEPTOR representa las garantías y certifica que EL RECEPTOR ha leído y comprendido el Código de conducta de PARTNERS. El RECEPTOR acepta regirse por el Código de Conducta de PARTNERS y operar de manera consistente y coherente con la letra y el espíritu de dicho Código de Conducta.
F. El RECEPTOR representa las garantías y certifica que el RECEPTOR ha adoptado una política para prevenir la corrupción en la conducción de negocios y hace cumplir dicha política. El RECEPTOR además representa, garantiza y certifica que el RECEPTOR ha informado a sus empleados, agentes, contratistas, subcontratistas, proveedores y otras personas o entidades con las que el RECEPTOR hace negocios de su política anticorrupción. El RECEPTOR acepta y se compromete a proporcionar una copia de dicha política a PARTNERS.
G. El RECEPTOR debe informar de inmediato a PARTNERS si el RECIPIENTE se entera de cualquier información que indique que un acto prohibido ha sido cometido o ha sido solicitado o sugerido por cualquier persona, incluido un funcionario público o un individuo privado, en relación con este compromiso.
H. A menos que se divulgue lo contrario por escrito a PARTNERS, el RECEPTOR representa, garantiza y certifica que ni el RECEPTOR, las personas empleadas por el RECEPTOR, ni los miembros de la familia inmediata de la misma, son funcionarios públicos. El RECEPTOR notificará inmediatamente a PARTNERS por adelantado que el RECEPTOR, cualquier persona empleada por el RECEPTOR o cualquier miembro de su familia inmediata que se convierta en un Funcionario Público.

I. El RECEPTOR deberá incluir estas, o sustancialmente similares, disposiciones de anticorrupción en todos los subcontratos u otros acuerdos que el RECEPTOR realice en relación con este compromiso.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

II. COMUNICACIÓN CON PARTNERS, DONANTES, CLIENTES.

Aplicable a todos

El RECEPTOR no propondrá ni recomendará a ningún funcionario o empleado de la organización de contraparte, a ninguna agencia donante, ninguna actividad o curso de acción con impacto directo en PARTNERS a menos que PARTNERS lo acuerde previamente por escrito. Cualquier trabajo con PARTNERS para el cual el RECEPTOR sea elegible se organizará a través de PARTNERS con la aprobación del RECEPTOR. El RECEPTOR no se comunicará directamente con un donante sobre su trabajo en PARTNERS sin el consentimiento por escrito del líder del programa de PARTNERS.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

III. RESOLUCI ÓN DE CONFLICTOS

Aplicable a todos

Las Partes primero intentarán resolver cualquier disputa que surja en virtud del presente Acuerdo mediante discusiones informales entre las Partes, con sujeción a excepciones de causa justificada, incluidas, entre otras, las disputas que una de las Partes determine que requieren un alivio inmediato (es decir, circunstancias que pueden dar lugar a un conflicto de malversación de fondos federales). Cualquier disputa que no haya sido resuelta mediante discusiones informales entre las Partes dentro de los 15 días hábiles, después de que las partes puedan decidir proceder según las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje ("AAA"). En tal caso, se deberá dar instrucciones a la AAA para que designe al Árbitro dentro de los treinta (30) días de haber recibido la notificación de los Socios o Subgrupos que dicha parte quisiera someter la disputa a arbitraje. Se deberá instruir al Árbitro para que haga todo lo posible para concluir el arbitraje dentro de los treinta (30) días posteriores a su nombramiento. No obstante lo anterior, ninguna de las partes será excluida de iniciar un litigio en ningún tribunal de jurisdicción competente.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

IV. DIVULGACIONES

Aplicable a todos

El RECEPTOR se compromete a seguir todas las reglas y políticas de PARTNERS con respecto a la conducta y la confidencialidad. El RECEPTOR acepta reconocer y firmar las políticas de confidencialidad y anti-acoso de PARTNERS. El RECEPTOR no deberá divulgar ningún asunto de carácter confidencial en el que pueda estar o sea privado como resultado de este Acuerdo. Al vencimiento o terminación de este Acuerdo, el RECEPTOR entregará a PARTNERS todo el material confidencial relacionado con PARTNERS en su poder, de cualquier origen e incluyendo, sin limitación, duplicados, facsímiles, modelos, prototipos y notas relacionadas con los mismos. El RECEPTOR dirigirá sin demora todas las consultas relacionadas con información confidencial y de propiedad del público (ya sea de un individuo, una agencia gubernamental o funcionario, los medios de comunicación u otras fuentes) a PARTNERS. Este Artículo sobrevivirá a cualquier terminación o expiración de este Acuerdo.

El RECEPTOR acepta firmar y devolver a PARTNERS los siguientes documentos:

A. Declaración de Confidencialidad de Asuntos Corporativos
B. Código de Conducta de Partners of the Americas
C. Política de no discriminación / acción afirmativa
D. Política de acoso.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

V. DIVULGACIÓN OBLIGATIORIA.

Aplicable a todos los beneficiarios y sub-beneficiarios.

El sub-concesionario debe divulgar, de manera oportuna, por escrito a la agencia federal de otorgamiento, a la OIG y al destinatario principal (entidad de transferencia) todas las violaciones de la ley penal federal que involucren fraude, soborno o propinas ilegales que puedan afectar potencialmente el premio federal. No hacer las revelaciones requeridas puede resultar en cualquiera de los remedios descritos en 2 CFR 200.338 "Remedios para el incumplimiento", incluida la suspensión o la inhabilitación.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

VI. CONTRATISTA INDEPENDIENTE – NINGUN JOINT VENTURE

Aplicable solo a acuerdos de destinatarios

Nada de lo aquí establecido crea una empresa conjunta (joint venture), agencia o sociedad entre PARTNERS y el RECEPTOR, y ninguna de las partes tendrá el poder o facultad de obligar o vincular a PARTNERS de ninguna manera, a excepción que se estipule

específicamente en este documento. El RECEPTOR es un contratista independiente y no es un empleado, socio o empresa conjunta de, o en cualquier otra relación de servicio con, PARTNERS. La manera en que se presten los servicios del RECEPTOR estará bajo el exclusivo control y la discreción del RECEPTOR.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

VII. INDEMNIZACIÓN/COMPENSACIÓN

Aplicable a todos

El RECEPTOR indemnizará y eximirá de responsabilidad a PARTNERS y sus funcionarios, directores, empleados, agentes y representantes legales, de y contra cualquier reclamo, demanda, responsabilidad, gastos (incluidos los honorarios y desembolsos razonables de abogados, costas judiciales, juicios, acuerdos y multas), ya sea por omisión o comisión, que puedan ser cometidas o sufridas en relación con el cumplimiento de este Acuerdo por parte del RECEPTOR o las operaciones comerciales generales de los RECEPTORES. Este párrafo sobrevivirá a la terminación o expiración de este Acuerdo.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

VIII. NOMBRE Y MARCA– PARTNERS OF THE AMERICAS

Aplicable a todos

PARTNERS y el RECEPTOR usarán el nombre de PARTNERS o las marcas solo para las actividades autorizadas por PARTNERS por escrito. Todos los demás usos se considerarán infracciones de la marca registrada PARTNERS, incluidas, entre otras, todas las políticas de marca relacionadas con el programa dentro de PARTNERS.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

IX. PROPIEDAD DEL TRABAJO

Aplicable a todos a menos que se especifique lo contrario en el acuerdo.

PARTNERS deberá, única y exclusivamente, poseer todos los derechos en cualquier trabajo creado por el RECEPTOR en relación con este Acuerdo, incluidos todos los datos, documentos, información, derechos de autor, patentes, marcas comerciales, secretos comerciales u otros derechos de propiedad en y para el trabajo. Al firmar este Acuerdo, el RECEPTOR transfiere expresamente todos los derechos a PARTNERS. Cualquier trabajo creado por el RECEPTOR a continuación será un trabajo de alquiler según se define en la

Ley de Marcas de los Estados Unidos. El RECEPTOR respetará la confidencialidad de los materiales que se le proporcionaron a lo largo de este proyecto y devolverá todos los bienes de PARTNERS al finalizar el programa y tomará todas las medidas necesarias para proteger los intereses de la información de propiedad de PARTNERS.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

X. COSTOS PERMTIDOS

Aplicable solo a contratos / acuerdos con reembolso de costos

El beneficiario será reembolsado por los costos incurridos en llevar a cabo los propósitos de este acuerdo, en conformidad con los términos del mismo. Es responsabilidad del receptor asegurarse de que los costos incurridos sean (1) razonables: los costos que generalmente se reconocen como ordinarios y necesarios, y que serían incurridos por una persona prudente en la realización de sus actividades normales; (2) asignables: incurridos específicamente para este acuerdo; y (3) admisible: cumplir con las limitaciones de esta adjudicación. PARTNERS se reserva el derecho de tomar una determinación final sobre la admisibilidad de los costos.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

XI. COSTOS NO AUTORIZADOS

Aplicable a las concesiones y sub-concesiones

Significa los gastos generales o centralizados de la Sub-concesión que no son costos administrativos permisibles para ser financiados con este Acuerdo. Aplicables solamente a Contratos / acuerdos

A. Bebidas alcohólicas. Costos de las bebidas alcohólicas.

B. Deuda mala. Deuda incobrable, incluidas las pérdidas (ya sean reales o estimadas), debido a las cuentas incobrables de los clientes y otras reclamaciones, los costos relacionados con la cobranza y los costos legales relacionados, que surgen de otros asuntos de la Sub-concesión.

C. Comisiones y honorarios de contingencia. Comisiones, porcentajes, corretaje u honorarios de contingencia para personas o grupos contratados para solicitar contratos, a menos que la persona o el grupo sea un agente comercial o vendedor de buena fe mantenido por la Sub-concesión con el fin de asegurar el negocio.

D. Compensación.
   1. Compensación que constituya una distribución de utilidades, o
   2. Bonificaciones e incentivos de compensación pagados en stock fuera de la política de compensación normal de la Sub-concesión.

E. Contribución (a otras entidades). Contribuciones y donaciones por parte del Sub-concesionario a otros.

F. Contingencias. Las contribuciones a una reserva de contingencia o cualquier provisión similar hecha para eventos cuya ocurrencia no se puede predecir con certeza en cuanto al tiempo, la intensidad o la seguridad de su ocurrencia, son inadmisibles. El término "reserva de contingencia" excluye las reservas de auto-seguro, los fondos de pensiones y las reservas para la indemnización por despido normal.

G. Costo de las valoraciones de activos resultantes de las combinaciones de negocios. Cuando se utiliza el método de compra para contabilizar una combinación de negocios, la amortización permisible, el costo del dinero y la depreciación se limitarán al total de los montos que se hubieran permitido si la combinación no hubiera tenido lugar.

H. Pagos de dividendos. Esta es una distribución de ganancias y no está permitida como un gasto del proyecto.

I. Multas y Sanciones. El costo de las multas y sanciones resultantes de infracciones o fallas del Sub-concesionario para cumplir con las leyes y regulaciones de los EE. UU. O del país anfitrión.

J. Buena voluntad. Un activo intangible no identificable que se origina bajo el método de compra para contabilizar una combinación de negocios cuando el precio pagado por la compañía adquirente excede la suma de los activos individuales identificables adquiridos menos los pasivos asumidos, en base a sus valores razonables. El exceso se conoce comúnmente como buena voluntad. La buena voluntad puede surgir de la adquisición de una empresa en su totalidad o de una parte de ella. Cualquier costo por amortización, gasto, cancelación o amortización de la plusvalía es inadmisible.

K. Intereses y otros costos financieros. Intereses sobre préstamos (sin embargo representados), bonos de descuentos, costo de operaciones de financiamiento y refinanciamiento, honorarios legales y profesionales pagados en relación con la preparación de un folleto, costos de preparación y emisión de derechos de acciones y

cargos financieros relacionados, excepto los intereses evaluados por las autoridades tributarias estatales o locales de los EE. UU. distintas de las descritas en el artículo H anterior.

L. Costos de cabildeo. Los costos asociados con las siguientes actividades con respecto al Gobierno de los EE. UU. (USG) y sus subdivisiones políticas no son admisibles:

1. Intentos de influir en los resultados de cualquier elección, referéndum, iniciativa o procedimiento similar, a través de contribuciones en especie o en efectivo, avales, publicidad o actividades similares;

2. Establecer, administrar, contribuir o pagar los gastos de un partido político, campaña, comité de acción política u otra organización establecida con el propósito de influir en los resultados de las elecciones;

3. Cualquier intento de influir en (i) la introducción de legislación, o (ii) la promulgación o modificación de cualquier legislación pendiente a través de la comunicación con cualquier miembro o empleado de la legislatura (incluidos los esfuerzos para influir en los funcionarios para que participen en actividades de cabildeo similares), o con cualquier funcionario gubernamental o empleado en relación con una decisión de firmar o vetar una legislación inscrita;

4. Cualquier intento de influir en (i) la introducción de legislación, o (ii) la promulgación o modificación de cualquier legislación pendiente mediante la preparación, distribución o uso de publicidad o propaganda, o instando a los miembros del público en general o cualquier segmento de la misma a contribuir para o participar en cualquier manifestación masiva, marcha, movilización de recaudación de fondos, campaña de cabildeo o redacción de cartas o campañas telefónicas;

5. Actividades de enlace legislativo, incluida la asistencia a sesiones legislativas o audiencias de comités, la recopilación de información sobre la legislación y el análisis del efecto de la legislación, cuando dichas actividades se llevan a cabo en apoyo o al conocimiento de la preparación para un esfuerzo por participar en actividades inadmisibles; o

6. Intentos de influenciar de manera incorrecta, directa o indirectamente, a un empleado o funcionario del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal para considerar o actuar en relación con un asunto regulatorio o de contrato.

Las siguientes actividades están exentas de las restricciones anteriores sobre la permisibilidad de los costos de cabildeo:

a) Proporcionar una presentación técnica y objetiva de información sobre un tema directamente relacionado con la ejecución del Acuerdo a través de escuchar testimonios, declaraciones o cartas a una legislatura, subdivisión, miembro o miembro del personal con conocimiento de causa, en respuesta a una solicitud documentada (incluyendo un aviso de registro del Congreso solicitando testimonios o declaraciones para el registro en una audiencia programada regularmente realizada por el miembro receptor, cuerpo legislativo o subdivisión, o un miembro del personal que tenga conocimiento de ello; siempre que dicha información se pueda obtener fácilmente y se pueda poner fácilmente en forma de entrega; y además, siempre que los costos en virtud de esta sección para el transporte, el alojamiento o las comidas sean inadmisibles, a menos que se incurra con el propósito de ofrecer testimonio en una audiencia legislativa programada regularmente de conformidad con una solicitud por escrito hecha por el Presidente o Miembro Minoritario de Clasificación del Comité o Subcomité que lleva a cabo dicha audiencia.

b) Cualquier cabildeo no permitido por el artículo 3 de esta subsección para influir en la legislación estatal o local con el fin de reducir directamente el costo del Acuerdo, o para evitar el deterioro material de la autoridad del Sub-concesionario para ejecutar el contrato.

c) Cualquier actividad autorizada específicamente por los estatutos de USG a realizarse con fondos del Acuerdo.

M. Pérdidas en la disposición de plantas, equipos u otros activos de capital. Pérdidas de cualquier naturaleza que surjan de la venta o el intercambio de plantas, equipos u otros activos de capital, incluida la venta o el intercambio de inversiones a corto o largo plazo.

N. Pérdidas en otros contratos. Un exceso de los costos sobre los ingresos en virtud de cualquier otro contrato (incluida la porción aportada por el Subgrupo en virtud de los contratos de costos compartidos).

O. Costos de organización. Gastos relacionados con la planificación o ejecución de la organización o reorganización en la estructura corporativa de una empresa, incluidas las fusiones y adquisiciones, o la obtención de capital. Dichos gastos incluyen, entre otros,

honorarios de incorporación y costo de abogados, contadores, corredores, promotores y organizadores, consultores de gestión y asesores, sean o no empleados del Sub-concesionario.

P. Retainer Fees. Retainer fees not supported by evidence that specific bona fide services were furnished. Cuotas de Retenedor. Las tarifas de los retenedores no están respaldadas por la evidencia de que se proporcionaron servicios específicos de buena fe.

Q. Impuestos.

1. Impuestos sobre la renta y el exceso de ganancias pagados por el Sub-concesionario a cualquier organismo gubernamental soberano
2. Partners no financiará otros impuestos, aranceles, gravámenes o imposiciones identificables según las leyes del país anfitrión colocadas contra un Sub-concesionario (o cualquiera de sus empleados). Sin embargo, los impuestos del IVA están permitidos en el caso de que el Sub-concesionario no esté exento de impuestos.

R. Gastos de viaje. Tarifa aérea de primera clase cuando el servicio de menos de la primera clase está disponible y puede satisfacer las necesidades del proyecto, como se detalla en el Acuerdo.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

XII. CONTABILIDAD Y REGISTROS

Aplicable a todos

El destinatario debe mantener registros financieros, documentos de respaldo, registros estadísticos y todos los demás registros, para respaldar el desempeño y los cargos de este acuerdo. Dichos registros deben cumplir con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE. UU., los del país cooperante o el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (una subsidiaria de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera). Los registros contables y la documentación de respaldo deben ser, como mínimo, adecuados para mostrar todos los costos incurridos en virtud de este adjudicación; recepción y uso de los bienes y servicios adquiridos en virtud de esta adjudicación; los costos del programa suministrado por otras fuentes; y el progreso general del programa. A menos que PARTNERS notifique lo contrario, los registros del destinatario y los registros de sub-receptor que pertenecen a esta adjudicación deben conservarse por un período de tres años a partir de la fecha de presentación del informe final de gastos.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

XIII. RETENCIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO A LOS REGISTROS

Aplicable a todos

Los funcionarios autorizados por PARTNERS, el donante, o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados tienen el derecho de acceso oportuno y sin restricciones a cualquier libro, documento, documento u otro registro que sea pertinente al premio, para realizar auditorías, exámenes, extractos, transcripciones, y copias de dichos documentos. Este derecho también incluye el acceso oportuno y razonable al personal con el propósito de realizar entrevistas y debatir sobre dichos documentos. Los derechos de acceso en este párrafo no se limitan al período de retención requerido, sino que deben durar mientras se conserven los registros.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

XIV. SUB-CONCESIONES Y CONTRATOS

Aplicable a todos

Sub-adjudicatarios y contratistas no tienen ninguna relación con el Donante en virtud de los términos de este acuerdo.

Sin perjuicio de cualquier otro término de esta adjudicación, los subcontratados y contratistas no tienen ningún derecho a presentar reclamos directamente al Donante y el Donante no asume ninguna responsabilidad por cualquier reclamo de terceros contra el destinatario.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

XV. FINALIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Aplicable a todos

A. El Donante o PARTNERS pueden darle fin a este acuerdo en cualquier momento, en su totalidad o en parte, se necesita previa notificación por escrito a la otra parte. El aviso de terminación debe contener la (s) razón (es) para la terminación; la fecha de vigencia y, en el caso de una terminación parcial, la parte a ser terminada. Si la terminación se basa en el incumplimiento, tenga en cuenta que esta decisión de terminación puede ser considerada en la selección para futuras adjudicaciones.

B. En caso de que se descubra que el destinatario o cualquiera de sus empleados, sub-beneficiarios o contratistas han sido declarados culpables y condenados por un delito de narcóticos o han estado involucrados en el tráfico de drogas como se define a continuación, PARTNERS se reserva el derecho de rescindir este acuerdo, en su totalidad o en parte, o tomar cualquier otra medida apropiada que incluye, sin limitación, reembolso o retiro de cualquier monto de la adjudicación. Además, el destinatario debe hacer un esfuerzo de buena fe para mantener un lugar de trabajo libre de drogas y PARTNERS se reserva el derecho de terminar o suspender este acuerdo si el receptor no lo hace materialmente.

C. Procedimientos de terminación y suspensión. Al recibir un aviso de terminación o suspensión por parte PARTNERS según lo especificado anteriormente, el destinatario debe tomar medidas inmediatas para minimizar todos los gastos y, en caso de finalización, cancelar todas las obligaciones financiadas por este acuerdo en la mayor medida posible. El destinatario no tiene derecho a los costos incurridos después de la fecha de vigencia de la terminación, a menos que PARTNERS otorgue aprobación previa.

D. Dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de vigencia de dicha terminación, el receptor debe devolver a PARTNERS todos los fondos de Donantes no utilizados de esta adjudicación a partir de la fecha de vigencia de la terminación, que no están obligados por una transacción legal no cancelable aplicable a esta adjudicación.

E. El destinatario debe, en la mayor medida posible, incluir una disposición en todos los sub-contratos, incluidos los sub-contratos y los contratos, otorgando al destinatario el derecho de rescindir el sub-artículo en caso de que PARTNERS o el Donante rescindan este laudo, incluido el requisito de devolución del párrafo D.

[FIN DE LA PROVISIÓN]

XVI. NORMAS DE PARTNERS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Aplicable solo cuando el contrato / acuerdo incluye la adquisición de bienes y servicios

PARTNERS espera competencia en todas las adquisiciones de bienes y servicios en la mayor medida posible. Para transacciones valuadas en $ 10,000 USD o más, la Organización espera la competencia en las adquisiciones de bienes y servicios sea lo más practica posible. La Organización requiere que se utilice un proceso competitivo apropiado y que esté completamente documentado (por ejemplo, estudios de mercado para productos básicos /

artículos disponibles en el mercado; tres presupuestos para valores esperados más bajos; competencia / licitación completa y abierta para valores más altos esperados, etc.). Como mínimo, para una transacción de adquisición adecuada de $ 10,000 o superior, PARTNERS requiere:

1. Especificaciones, alcance del trabajo o requisitos técnicos para los productos o servicios que se comprarán.
2. Un criterio definido para seleccionar un bien o un proveedor de servicio (por ejemplo, precio, capacidad para entregar a tiempo, calidad de salida, rendimiento pasado cuando corresponda, etc.).
3. Aprobación del donante para hacer la compra cuando sea necesario.
4. Solicitudes de tres (3) citas o solicitud de propuestas de un grupo de proveedores o candidatos calificados.
    a) En ausencia de tres citas o propuestas enviadas, debe preparar y enviar una nota clara y documentada para justificar que demuestre que se realizaron esfuerzos para obtener tres presupuestos o propuestas como parte de la documentación de la contratación.
5. Una nota que documente claramente la oferta / propuesta aprobada y el análisis que documenta la "historia de adquisición" detrás de cómo se seleccionó el proveedor preferido y cómo se utilizaron los criterios de evaluación.

Los proveedores no elegibles son todas las empresas o personas que no cumplan con los requisitos de "Exclusión y suspensión" y "Prevención del financiamiento del terrorismo" no deben utilizarse para proporcionar productos o servicios financiados por esta adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XVII. CONDUCTA DEL RECEPTOR Y DEL EMPLEADO

Aplicable a todos los sub-contratos

El destinatario debe contar con políticas y procedimientos escritos para evitar conflictos de interés personales y para evitar que sus funcionarios, empleados o agentes utilicen sus puestos para obtener beneficios personales o presenten la apariencia de un conflicto de interés personal. Un conflicto de intereses personal es una situación en la que un funcionario, empleado o agente del destinatario tiene un interés financiero, actividad personal o relación que podría perjudicar la capacidad del empleado para actuar imparcialmente cuando se desempeña bajo este acuerdo. La política escrita del destinatario debe indicar que un empleado, funcionario o agente del destinatario o cualquier miembro de la familia inmediata de un empleado no puede recibir una subvención o tener un interés financiero o de otro tipo

en la entidad seleccionada para un subdelegado sin revelar el conflicto y sin seguir las políticas y procedimientos escritos del destinatario para mitigar el conflicto. Además, la política escrita debe establecer que los funcionarios, empleados y agentes del destinatario no deben solicitar ni aceptar propinas, favores ni nada de valor monetario por parte de los sub-beneficiarios o sub-receptores potenciales. Cualquier trato comercial externo de los empleados del destinatario debe ser legal y no entrar en conflicto de ninguna manera con este acuerdo. Las relaciones comerciales externas incluyen, entre otras, inversiones, préstamos, empleo o propiedad comercial por parte de los empleados del beneficiario, que no sean trabajos que se realizarán bajo esta adjudicación.

En el caso de que la conducta de cualquier empleado receptor no esté de acuerdo con esta disposición o esta adjudicación, el receptor debe coordinar con Partners para resolver la situación con respecto a dicho empleado, incluido, si es necesario, la terminación del empleado.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XVIII. EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN

Aplicable a todos

El destinatario no debe realizar transacciones o realizar negocios en virtud de este acuerdo con ninguna persona o entidad que tenga una exclusión activa en el Sistema de Gestión de Premios (SAM) (www.sam.gov). La lista contiene las personas y entidades que el gobierno de EE. UU. ha suspendido o inhabilitado debido a una conducta indebida o una determinación del gobierno de los EE. UU. de que no se puede confiar en la persona o entidad para salvaguardar los fondos. Si el destinatario tiene alguna pregunta sobre las listas en el sistema, estas se deben dirigir a PARTNERS.

PARTNERS pueden rechazar costos, anular o rescindir la transacción, excluir o suspender al destinatario, o tomar otros remedios según corresponda, si el destinatario infringe esta disposición. Aunque esto no es automático, PARTNERS pueden rescindir este premio si un destinatario o cualquiera de sus directores cumplen con alguna de las condiciones enumeradas a continuación. Si surge una situación así, PARTNERS considerarán la totalidad de las circunstancias, incluida la respuesta del receptor a la situación y cualquier información adicional presentada, cuando PARTNERS determinen su respuesta.

El destinatario debe notificar a PARTNERS inmediatamente después de enterarse de que él o cualquiera de sus principales, en cualquier momento antes o durante la vigencia de este acuerdo:

A. Actualmente están excluidos o descalificados de hacer negocios con los EE. UU.;

B. Haber sido declarado culpable o encontrado responsable dentro de los últimos tres años por cometer cualquier ofensa que indique falta de integridad comercial o honestidad comercial, como fraude, malversación, robo, falsificación, soborno o mentira;

C. Actualmente están acusados o cargados penal o civilmente por alguna entidad gubernamental por cualquiera de los delitos; o

D. Han tenido uno o más acuerdos rescindidos por causa o por incumplimiento dentro de los tres años anteriores.

Principales Significa-

A. Un oficial, director, propietario, socio, investigador principal u otra persona dentro de un participante con responsabilidades administrativas o de supervisión relacionadas con una transacción cubierta; o

B. Un destinatario u otra persona, sea o no empleado por el participante o pagado con fondos de donantes, quien-

1. Está en posición de manejar fondos;
2. Está en posición de influir o controlar el uso de esos fondos; o
3. Ocupa una posición técnica o profesional capaz de influenciando sustancialmente el desarrollo o el resultado de una actividad requerida para realizar la transacción cubierta.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XIX. PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Aplicable a todos

El destinatario no debe involucrarse en transacciones con, o proporcionar recursos o apoyo a individuos y organizaciones asociadas con el terrorismo, incluidas aquellas personas o entidades que aparecen en la lista de personas especialmente designadas y personas bloqueadas mantenidas por la Tesorería de EE. UU. (En línea en: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN- List/Pages/default.aspx) o la lista de designación de seguridad de las Naciones Unidas (en línea en: http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml).

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XX. TRAFICO/TRATA DE PERSONAS

Aplicable a todos a menos que se defina de otra manera a continuación

El destinatario, sub-adjudicatario o contratista, de cualquier nivel, o sus empleados, reclutadores de mano de obra, corredores de bolsa u otros agentes, no deben participar en:

A. Trata de personas (según se define en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, complementando la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional) durante el período de este contrato.

B. Adquisición de un acto sexual comercial durante el período de este contrato;

C. Uso de trabajo forzado en el desempeño de este contrato;

D. Actos que apoyan o promueven directamente la trata de personas, incluidos los siguientes actos:

   1. Destruir, ocultar, confiscar o de otra manera negarle a un empleado el acceso a la identidad o documentos de inmigración de ese empleado;
   2. No proporcionar transporte de retorno o pagar los costos de transporte de regreso a un empleado de un país fuera de los Estados Unidos al país desde el cual el empleado fue contratado al finalizar el empleo si así lo solicita el empleado, a menos que:
      a) el empleado es víctima de la trata de personas quien busca servicios para víctimas o reparación legal en el país de empleo o un testigo en una acción de aplicación de la trata de personas;

E. Solicitar a una persona con el propósito de empleo u ofrecer empleo, por medio de pretensiones, representaciones o promesas materialmente falsas o fraudulentas con respecto a ese empleo;

F. Cobro de tarifas de contratación de empleados; o

G. Proporcionar u organizar viviendas que no cumplan con las normas de seguridad y vivienda del país de acogida.

En el caso de una violación de esta disposición, PARTNERS está autorizado a rescindir este laudo, sin penalización, y también está autorizado para llevar a cabo cualquier otra medida correctiva según sea necesario.

Definiciones

A. Para efectos de este termino de adjudicación:
   1. "Empleado" significa:
      a) Una persona empleada por usted o un sub-receptor que participa en el desempeño del proyecto o programa bajo este premio; o
      b) Otra persona comprometida en el desempeño del proyecto o programa bajo esta adjudicación y no compensada por usted, incluyendo, pero no limitado a, un voluntario o individuo cuyos servicios son aportados por un tercero como una contribución en especie para compartir costos o cumplir los requisitos.

B. "Trabajo forzoso" significa mano de obra obtenida por cualquiera de los siguientes métodos: reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de someterse involuntariamente servidumbre, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXI. ACUERDOS CON ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE Y EN LA COMUNIDAD

Aplicable a todos los sub-adjudicatarios

En consecuencia, al proporcionar servicios respaldados en su totalidad o parcialmente por este acuerdo o en sus actividades de divulgación relacionadas con dichos servicios, la entidad no puede discriminar a los beneficiarios actuales o futuros del programa por motivos de religión, creencia religiosa, rehusarse a una creencia religiosa, o a asistir o participar en una práctica religiosa. Si la entidad otorga subvenciones en virtud de este acuerdo, las organizaciones religiosas deber ser elegidas para participar de la misma manera que otras organizaciones, y no deben ser discriminadas por su carácter religioso o afiliación.

La entidad debe asegurarse de que su personal tenga en cuenta en su trabajo las consideraciones reflejadas en la Ley Internacional de Libertad Religiosa sobre las condiciones específicas del país, el derecho a la libertad de religión, los métodos de persecución religiosa practicados en el extranjero y las distinciones aplicables dentro de un país entre la naturaleza y el tratamiento de diversas prácticas religiosas y el creyente.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXII. NO DISCRIMINACIÓN

Aplicable a todos

Nadie será excluido de la participación, se le negarán los beneficios de, ni se lo discriminará por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo en virtud de ningún programa o actividad financiados por este premio.

Además, PARTNERS se compromete a lograr y mantener una fuerza laboral diversa y representativa y un lugar de trabajo libre de discriminación. PARTNERS prohíbe la discriminación, incluido el acoso, en su propio lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, sexo (incluido el embarazo y la identidad de género), origen nacional, discapacidad, edad, estado del veterano, orientación sexual, información genética, estado civil, parental estado, afiliación política y cualquier otra conducta que no afecte negativamente el desempeño del empleado. Además, PARTNERS alienta encarecidamente a sus beneficiarios y sub-beneficiarios y proveedores (en todos los niveles), tanto en EE. UU. como en el extranjero, a desarrollar y aplicar políticas integrales de no discriminación para sus lugares de trabajo que incluyan protección para todos sus empleados en estas bases ampliadas, el tema a la ley aplicable.

Además, PARTNERS requiere que el receptor no discrimine a ningún beneficiario en la implementación de este contrato, como, pero no limitado a, reteniendo, afectando adversamente, o negando el acceso equitativo a los beneficios provistos a través de este contrato sobre la base de cualquier factor no expresamente declarado en el mismo. Esto incluye, por ejemplo, raza, color, religión, sexo (incluida la identidad de género, orientación sexual y embarazo), origen nacional, discapacidad, edad, información genética, estado civil, estado parental, afiliación política o estado de veterano. Nada en esta disposición tiene la intención de limitar la capacidad del destinatario para dirigir las actividades hacia las necesidades de asistencia de ciertas poblaciones como se define en la adjudicación.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXIII. PROGRAMA PILOTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PROTECCION DE GARANTÍAS DE LOS TRABAJADORES

Aplicable a todos

PARTNERS declara que un empleado de un concesionario no puede ser despedido, degradado o discriminado de otro modo como represalia por "denuncias de irregularidades". Además, las protecciones de denunciantes no pueden ser eximidas por ningún acuerdo, política, forma o condición de empleo.

La denuncia de irregularidades se define como hacer una divulgación "que el empleado cree razonablemente" es evidencia de cualquiera de los siguientes:

A. Mala administración bruta de los fondos;
B. Un gran desperdicio de fondos;
C. Un abuso de autoridad relacionado con un contrato o concesión;
D. Un peligro sustancial y específico para la salud o seguridad pública; o
E. Una violación de la ley, regla o regulación relacionada con un contrato o concesión

Cualquier inquietud debe dirigirse a PARTNERS o a la autoridad legal correspondiente.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXIV. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD O DECLARACIÓN

Aplicable a todos

La información confidencial, según se usa en esta Disposición, significa:

- Información o datos de carácter personal sobre un individuo que, de ser divulgados, constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal.

Además de los tipos de información confidencial descritos anteriormente, la información que puede requerir una consideración especial con respecto al momento de su divulgación puede derivar de estudios o investigaciones, durante los cuales la divulgación pública de hallazgos preliminares invalidados puede crear conclusiones erróneas que pueden amenazar la salud pública o seguridad si se actúa sobre ellos.

"Acuerdo o declaración de confidencialidad interna" significa un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra declaración escrita que el destinatario requiera que sus empleados o sub-beneficiarios firmen con respecto a la no divulgación de información del destinatario, excepto que no incluye acuerdos de confidencialidad derivados de litigios civiles o acuerdos de confidencialidad que firman los empleados receptores o sub-beneficiarios.

El destinatario no debe exigir a sus empleados, beneficiarios secundarios o contratistas que firmen o cumplan con acuerdos de confidencialidad internos o declaraciones que prohíban o de otra manera restrinjan a los empleados, beneficiarios intermedios o contratistas informar legalmente de desperdicio, fraude o abuso relacionado con el desempeño de una adjudicación a PARTNERS.

El destinatario debe notificar a los empleados actuales y sub-beneficiarios que las prohibiciones y restricciones de cualquier acuerdo de confidencialidad interna preexistente o, en la medida en que tales prohibiciones y restricciones sean inconsistentes con las prohibiciones de esta disposición, ya no están vigentes.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXV. SALVAGUARDIA INFANTIL

Aplicable si el contrato / acuerdo puede involucrar a niños

Debido a que las actividades que se financiarán con este acuerdo pueden involucrar a niños, o el personal involucrado en la implementación del acuerdo puede entrar en contacto con ellos, estas actividades podrían aumentar el riesgo de abuso, explotación o negligencia de los niños dentro de los programas de Donantes. La organización se compromete a cumplir con los siguientes principios básicos de protección infantil:

A. Asegurar el cumplimiento con la legislación de bienestar y protección infantil del país anfitrión o normas internacionales, lo que otorgue mayor protección, y con la ley de los Estados Unidos cuando corresponda;

B. Prohibir a todo el personal involucrarse en abuso infantil, explotación o negligencia;

C. Considerar la salvaguarda de los niños en la planificación e implementación del proyecto para determinar los riesgos potenciales para los niños que están asociados con las actividades y operaciones del proyecto;

D. Aplicar medidas para reducir el riesgo de abuso, explotación o abandono infantil, que incluyen, entre otros, la limitación de las interacciones no supervisadas con los niños; prohibir la exposición a la pornografía; y cumplir con las leyes, regulaciones o costumbres aplicables con respecto a la fotografía, filmación u otras actividades de generación de imágenes de niños;

E. Promover procedimientos de evaluación seguros para niños para el personal, particularmente el personal cuyo trabajo los pone en contacto directo con los niños; y

F. Tener un procedimiento para garantizar que el personal y otros reconozcan el abuso, la explotación o el abandono infantil; exigiendo que el personal y otros denuncien alegaciones; investigar y manejar acusaciones; y tomar las medidas apropiadas en respuesta a tales alegatos, que incluyen, pero no se limitan a, el despido de personal.

Las siguientes definiciones se aplican a los fines de esta disposición:

A. Niño: un niño o niños se definen como personas que no han cumplido los 18 años de edad.

B. Abuso, explotación o negligencia infantil: Constituye cualquier forma de abuso físico; maltrato emocional; abuso sexual; abandono o supervisión insuficiente; tráfico o explotación comercial, transaccional, laboral u otra que resulte en un daño real o potencial a la salud, el bienestar, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Incluye, pero no se limita a: cualquier acto o falta de acción que resulte en la muerte, daño físico o emocional grave a un niño, o un acto o falta de acción que presente un riesgo inminente de daño grave a un niño.

C. Abuso físico: Constituye actos o fallas de acción que resultan en lesiones (no necesariamente visibles), dolor innecesario o injustificado o sufrimiento sin causar daño, daño o riesgo de daño a la salud o bienestar de un niño o muerte. Tales actos pueden incluir, entre otros: puñetazos, golpes, patadas, mordiscos, sacudidas, lanzamientos, puñaladas, estrangulamientos o golpes (independientemente del objeto utilizado) o quemaduras. Estos actos se consideran abuso independientemente de si fueron destinados a lastimar al niño.

D. Abuso sexual: Constituye acariciar los genitales de un niño, la penetración, el incesto, la violación, la sodomía, la exposición indecente y la explotación a través de la prostitución o la producción de materiales pornográficos.

E. Abuso emocional o maltrato: Constituye un daño a la capacidad psicológica o estabilidad emocional del niño causada por actos, amenazas de actos o tácticas coercitivas. El abuso emocional puede incluir, entre otros, humillación, control, aislamiento, retención de información o cualquier otra actividad deliberada que haga que el niño se sienta disminuido o avergonzado.

F. Explotación: Constituye el abuso de un niño cuando se trata de alguna forma de remuneración o por el cual los perpetradores se benefician de alguna manera. La explotación representa una forma de coerción y violencia que es perjudicial para la salud física o mental del niño, su desarrollo, educación o bienestar.

G. Abandono: Constituye una falla al no satisfacer las necesidades básicas de un niño dentro de las actividades financiadas, que son responsables del cuidado de un niño en ausencia del padre o tutor del niño.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXVI. PROHIBICIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ABORTO

Aplicable a todos

El Receptor acepta que ninguno de los fondos provistos por este acuerdo se utilizará para emitir fondos de la subvención para cabildear a favor o en contra del aborto. El receptor acepta que ninguno de los fondos proporcionados por este premio se usará para pagar el aborto como método de planificación familiar o para motivar o forzar a cualquier persona a practicar abortos.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXVII. PROHIBICIÓN DE ASISTENCIA A LOS TRAFICANTES DE DROGAS

Aplicable a todos

PARTNERS se reserva el derecho de suspender la asistencia o tomar otras medidas apropiadas con respecto a cualquier participante que se determine que ha sido condenado por un delito de narcóticos o que haya estado involucrado en el tráfico de drogas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXVIII. PROHIBICIÓN DEL USO DE FONDOS ANTI-TRÁFICO PARA PROMOVER, APOYAR O ABOGAR LA LEGALIZACIÓN O PRÁCTICA DE PROSTITUCIÓN

Aplicable a todos

"Formas severas de trata de personas" significa

A. Tráfico sexual en el que un acto sexual comercial es inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en el que la persona inducida a realizar tal acto no ha alcanzado los 18 años de edad; o

B. El reclutamiento, refugio, transporte, provisión u obtención de una persona para trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción con el propósito de someterse a la servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud.

Ninguno de los fondos disponibles bajo este acuerdo se puede usar para promover, apoyar o abogar por la legalización o práctica de la prostitución. Sin embargo, esta prohibición no excluye la asistencia destinada a aliviar el sufrimiento o los riesgos para la salud de las víctimas mientras son víctimas de la trata o después de que se encuentren fuera de la situación que provocó el tráfico de esas víctimas.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXIX. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.

Aplicable para todos los fondos de USG

El Sub-concesionario debe cumplir con todas las leyes, reglas, procedimientos y regulaciones concernientes a las subvenciones del Gobierno de los EE. UU. Y los acuerdo Prime, según se apliquen a este Acuerdo, incluyendo pero no limitando a 2 CFR Parte 200 - Requisitos administrativos uniformes, principios de costos y auditoría Requisitos para los Contratos/Acuerdo Federales (también conocidos como Guía Unificada sobre Subvenciones y Acuerdos); 2 CFR Parte 200 Sub-parte E – Costos principales; y aplicable a la disposición estándar de USG con la agencia federal correspondiente

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]

XXX. RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO.

Aplicable a todos

Si un Sub-concesionario no cumple con los estatutos, reglamentos o los términos y condiciones federales de un Contrato/Acuerdo federal (consulte las Normas Uniformes del 2 CFR 200: https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2014-title2- vol1 / CFR-2014-title2-vol1-part200 / content-detail.html), la agencia de otorgamiento federal o entidad de paso puede imponer condiciones adicionales, como se describe en 2 CFR 200.207: https://www.ecfr.gov/cgi-bin / text-idx? node = se2.1.200_1207 & rgn = div8 Condiciones específicas. Si la agencia de adjudicación federal o la entidad de paso determina que el incumplimiento no puede remediarse mediante la imposición de condiciones adicionales, la agencia de adjudicación o la entidad de paso federal puede tomar una o más de las siguientes acciones, según corresponda en las circunstancias:

A. Retener temporalmente los pagos en efectivo a la espera de la corrección de la deficiencia por parte del Sub-cesionario o una acción de cumplimiento más severa por parte de la agencia de otorgamiento federal o entidad de paso.

B. Rechazar (es decir, denegar tanto el uso de los fondos como cualquier crédito que corresponda) para todo o parte del costo de la actividad o acción que no cumpla.

C. Suspender total o parcialmente o terminar el premio del sub-concesionario.

D. Iniciar procedimientos de suspensión o inhabilitación según lo autorizado en 2 CFR parte 180 y los reglamentos de la agencia de adjudicación federal (o, en el caso de una entidad de transferencia, recomendar que tal procedimiento sea iniciado por una agencia de adjudicación federal).

E. Retener otros acuerdos Subvencionados para el proyecto o programa.

F. Tomar otros recursos que puedan estar legalmente disponibles.

[FIN DE LA DISPOSICIÓN]